





Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang tanggal 7 Agustus 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak Korban [REDACTED] mengakibatkan mati" sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 80 ayat (3) *juncto* Pasal 76C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak [REDACTED] dengan pidana penjara di LPKA Bandung selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan melaksanakan pelatihan kerja pengganti denda pada Pusat Pelayanan Sosial [REDACTED] selama 1 (satu) tahun, dikurangkan seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dan dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani pelatihan kerja serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos berwarna hitam dengan tulisan Texas dalam keadaan sobek;
 - 1 (satu) potong celana panjang berwarna putih dengan bercak-bercak darah;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 10063 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana pendek berwarna hitam bertuliskan Ortuseight;
- 1 (satu) buah helm berwarna abu-abu dalam keadaan rusak (terbelah);

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi [REDACTED];

- 1 (satu) bilah celurit dengan gagang kayu berwarna hitam;
- 1 (satu) buah sarung celurit berwarna cokelat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Anak [REDACTED] membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kwg tanggal 12 Agustus 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan mengakibatkan mati" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di LPKA Bandung dan melaksanakan pelatihan kerja pengganti denda pada Pusat Pelayanan Sosial [REDACTED] selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) potong kaos berwarna hitam dengan tulisan Texas dalam keadaan sobek;
 - 1 (satu) potong celana panjang berwarna putih dengan bercak-bercak darah;
 - 1 (satu) potong celana pendek berwarna hitam bertuliskan Ortuseight;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 10063 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah helm berwarna abu-abu dalam keadaan rusak (terbelah);
- 1 (satu) bilah celurit dengan gagang kayu berwarna hitam;
- 1 (satu) buah sarung celurit berwarna cokelat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 13/PID.SUS-Anak/2025/PT BDG tanggal 26 Agustus 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kwg tanggal 12 Agustus 2025 yang dimintakan banding mengenai menambahkan nama Anak dan memperbaiki kualifikasi tindak pidana pada amar angka 1, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap Anak mengakibatkan mati" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di LPKA Bandung dan melaksanakan pelatihan kerja pengganti denda pada Pusat Pelayanan Sosial [REDACTED] [REDACTED] selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) potong kaos berwarna hitam dengan tulisan Texas dalam keadaan sobek;
 - 1 (satu) potong celana Panjang berwarna putih dengan bercak-bercak darah;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 10063 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana pendek berwarna hitam bertuliskan Ortuseight;
- 1 (satu) buah helm berwarna abu-abu dalam keadaan rusak (terbelah);
- 1 (satu) bilah celurit dengan gagang kayu berwarna hitam;
- 1 (satu) buah sarung celurit berwarna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1 Kas/Akta Pid.Sus-Anak/2025/PN Kwg *juncto* Nomor 13/PID.SUS-Anak/2025/PT BDG *juncto* Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kwg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Karawang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 September 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 September 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 1 September 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang pada tanggal 27 Agustus 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 September 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 1 September 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 10063 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya mohon untuk dijatuhi putusan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* telah mengadili Anak dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa menurut keterangan para saksi serta keterangan Anak dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa awalnya Anak dihubungi oleh Anak Saksi [REDAKTED] untuk ikut berkelahi dengan kelompok [REDAKTED],
Kemudian Anak menyepakati ajakan dari Anak Saksi [REDAKTED] tersebut lalu Anak mendatangi Saksi [REDAKTED] dan meminjam 1 (satu) bilah celurit dengan gagang kayu berwarna hitam. Setelah itu, Anak bersama Saksi Hermawan untuk pergi ke Pom Bensin Medangasem;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi [REDAKTED] mendatangi Anak Korban, Anak Saksi [REDAKTED], Anak Saksi [REDAKTED], Anak Saksi [REDAKTED] untuk persiapan perkelahian antara [REDAKTED] lalu Anak Korban memakai 1 (satu) buah helm berwarna abu-abu sebagai pelindung kepala dan mengambil ranting pohon;
- Bahwa kemudian Anak Korban bersama dengan Anak Saksi [REDAKTED], Anak Saksi [REDAKTED] dan Anak Saksi [REDAKTED] melihat Anak, Anak Saksi [REDAKTED], Anak Saksi [REDAKTED] dan Saksi [REDAKTED] lalu berjalan menghampiri Anak dan Anak Saksi [REDAKTED]. Kemudian Anak yang memegang 1 (satu) bilah celurit dengan gagang kayu berwarna hitam di tangan kanan

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 10063 K/Pid.Sus/2025



berjalan menghampiri Anak Korban dan Anak Saksi [REDACTED] yang memegang golok panjang menggunakan tangan kanan menghampiri Anak Saksi [REDACTED] sehingga terjadi perkelahian antara Anak Saksi [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED];

- Bahwa Anak Korban yang memegang ranting pohon menggunakan tangan kanan memukul ke arah Anak, namun Anak menahan ranting pohon yang dipegang oleh Anak Korban menggunakan tangan kiri Anak. Kemudian Anak masih memegang 1 (satu) bilah celurit dengan gagang kayu berwarna hitam menggunakan tangan kanan dan Anak membacokkan 1 (satu) bilah celurit dengan gagang kayu berwarna hitam ke arah kepala Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai alis mata sebelah kanan Anak Korban. Setelah itu, Anak membacokkan 1 (satu) bilah celurit dengan gagang kayu berwarna hitam sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala Anak Korban yang mengakibatkan helm yang dipakai Anak Korban menjadi pecah;
- Bahwa kemudian Anak Saksi [REDACTED] menghampiri dan meleraikan Anak dan Anak Korban yang sedang berkelahi lalu Anak pergi meninggalkan Anak Korban dan Anak Saksi [REDACTED] menyuruh Anak Saksi [REDACTED] untuk membawa Anak Korban ke klinik [REDACTED] dr. Legowo, lalu Anak Korban dibawa ke RSUD Karawang untuk mendapatkan perawatan, namun akhirnya Anak Korban telah dinyatakan meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat Medis Penyebab Kematian dari RSUD Karawang No. Rekam Medis [REDACTED] tanggal 5 Juli 2025, selanjutnya sebagaimana surat *visum et repertum* Nomor [REDACTED] tanggal 12 Juli 2025 diperoleh kesimpulan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada anggota gerak, luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada kepala, tanda perdarahan hebat dan mati lemas. Sebab kematian akibat kekerasan tajam pada kepala yang menimbus ke jaringan otak sehingga menimbulkan perdarahan hebat pada jaringan otak dan mati lemas. Waktu kematian diperkirakan sepuluh hingga dua belas jam sebelum pemeriksaan dilakukan;



- Bahwa dengan demikian perbuatan Anak telah memenuhi unsur pidana Pasal 80 ayat (3) *juncto* Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Anak sudah tepat dan sesuai dengan kesalahan Anak. Lagipula alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya berkenaan dengan berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali dalam menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan ternyata dalam menjatuhkan pidana tersebut *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 80 ayat (3) *juncto* Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KARAWANG** tersebut;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Jumat, tanggal 26 September 2025** oleh **Sigid Triyono, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,
t.t.d./
Dr. Carolina, S.H., M.H.

Hakim Kasasi Anak,
t.t.d./
Sigid Triyono, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus
t.t.d./
Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001